

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1035/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางล้นจี่ เกตุดี

จำเลย

นางล้นจี่ เกตุดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยจำเลยขอวางเงินสดจำนวน 150,000 บาท ไว้เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75, 76 ข้อหา มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท กระทงหนึ่ง และข้อหา จำหน่ายกัญชาอีกกระทงหนึ่งจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท รวมสองกระทง จำคุก 4 ปี และปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษจำคุก และไม่ลงโทษปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 24)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 34, 33)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วหนึ่งครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 30 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ได้พิจารณาคำร้องของจำเลยแล้ว ปรากฏเพียงว่าจำเลยป่วยเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แต่แพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง กรมราชทัณฑ์ก็ได้ทำการตรวจรักษาอาทิตย์ละครั้งหากอาการป่วยถึงขั้นอันตราย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้อยู่แล้ว ไม่มีเหตุพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

ได้พิจารณาคำร้องของจำเลยแล้ว ปรากฏเพียงว่าจำเลยป่วยเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แต่แพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง กรมราชทัณฑ์ก็ได้ทำการตรวจรักษาอาทิตย์ละครั้งหากอาการป่วยถึงขั้นอันตราย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้อยู่แล้ว ไม่มีเหตุพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ